

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6825/2538

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว วิพัตรา ปักโคตานัง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (8)

จำเลยได้ยื่นเสียง ย. ร้องตรวจตราด้วยความเจ็บปวดจำเลยจึงเข้าไปในห้องผู้เสียหายและทำการช่วยเหลือถือว่าจำเลยเข้าไปโดยมีเหตุอันควรและได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้โดยปริยายแม้ ย. จะมีเจ้าของห้องแต่เป็นมารดาของผู้เสียหายย่อมมีอำนาจที่จะอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในห้องได้ตามสมควรการที่จำเลยพบเห็นเงินอยู่ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าจึงถือโอกาสเอาไปเสียจำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335(1)วรรคแรกแต่ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335(8)

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) (8)และ คืบ หรือ ใช้ เงิน 11,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(8) (ที่ ถูก มาตรา 335(1)(8) วรรคสาม) จำคุก 4 ปีให้ จำเลย คืบ

หรือ ใช้ เงิน 11,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ที่ โจทก์ จำเลยมิได้โต้แย้งกัน พังได้ ยุติ ว่า ตาม วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ ตาม ฟ้องจำเลย ได้ เข้า ไป ใน ห้อง ของ ผู้เสียหาย เพื่อ ดูแล อาการ เจ็บป่วยให้ นาง ยูเอียวลิ่ง มารดา ผู้เสียหาย แล้ว ออกจาก ห้อง ไป ต่อมา เมื่อ ผู้เสียหาย กลับมา ตรวจ ดู ทรัพย์สิน พบ ว่า เงินสด จำนวน 11,000 บาทที่ เก็บ ไว้ ใน ลิ้น ชัก ตู เสื้อผ้า หาย ไป ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์มี ว่า จำเลย เป็น คนร้าย ดังกล่าว หรือไม่ พยานหลักฐาน โจทก์ มีน้ำหนัก พังได้ ว่า จำเลย ได้ ลัก เอา เงิน ของ ผู้เสียหาย ไป จริง ที่ศาล อุทธรณ์ เห็นว่า คดี ยัง มี ความ สงสัย ตาม สมควร ว่า จำเลย ได้ กระทำผิดหรือไม่ ให้ยก ประโยชน์ แห่ง ความ สงสัย นั้น ให้ จำเลย และ พิพากษายกฟ้อง นั้น ศาล ฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ ใน ข้อ นี้ พังขึ้น

อย่างไร ก็ ดี ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า เหตุ ที่ จำเลย เข้า ไป ใน ห้องของ ผู้เสียหาย ก็ เนื่องจาก ขณะที่ จำเลย เดิน ผ่าน ห้อง ผู้เสียหาย นั้นได้ยิน เสียง นาง ยูเอียวลิ่ง ร้อง ครวญคราง ด้วย ความ เจ็บปวด จำเลย จึง เข้า ไป ช่วยเหลือ บีบ นวด ให้ และ พุดคุย เรื่อง ต่าง ๆ กับ นาง ยูเอียวลิ่ง ประมาณ ครึ่ง ชั่วโมง ถือได้ว่า จำเลย เข้า ไป โดย มี เหตุอันสมควร และ ได้รับ อนุญาต ให้ เข้า ไป ได้ โดย ปริยาย แม้ นาง ยูเอียวลิ่ง จะ มิใช่ เจ้าของ ห้อง แต่ เป็น มารดา ของ ผู้เสียหาย ย่อม มีอำนาจ ที่ จะ อนุญาต ให้ บุคคล ไต เข้า ไป ใน ห้อง ได้ ตาม สมควรการ ที่

จำเลย พบ เห็น เงิน อยู่ ใน ลิ่น ชัก ตู๋ เสื้อผ้า จึง ถือ โอกาสเอาไป เสีย การกระทำ
ของ จำเลย ไม่เป็น ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ใน เคหสถาน ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(8) ที่ ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลย มี ความผิด ตาม อนุมาตรา นี้
ด้วย ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย "

พิพากษากลับ ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1) วรรคแรก ให้ จำคุก 1 ปี ให้ จำเลย คืน หรือ ใช้ เงินจำนวน 11,000 บาท
แก่ ผู้เสียหาย

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนอเนียม-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>